

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VII

OUTROS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS

Os chamados “outros princípios administrativos” também são conhecidos como princípios reconhecidos ou implícitos. Ainda que essa nomenclatura seja utilizada, é necessário cuidado com sua interpretação. Esses princípios, embora considerados implícitos no texto constitucional, estão expressamente previstos em diversas legislações infraconstitucionais. Exemplo disso é a Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo na esfera federal e dispõe, de forma expressa, sobre diversos princípios que não integram o grupo basilar da Administração Pública.

Esses princípios não integram o mnemônico “LIMPE” — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência —, que representa os princípios explícitos no caput do art. 37 da Constituição Federal. Questões discursivas em provas já exigiram a conceituação, exemplificação e análise dos chamados princípios básicos da Administração Pública, sendo esses princípios básicos exatamente aqueles que compõem o “LIMPE”, considerados como estrutura fundamental. Os demais princípios, embora igualmente aplicáveis e com grande relevância prática, não compõem essa base textual.

Obs.: É necessário atentar-se ao fato de que não há hierarquia entre princípios administrativos com base no critério de previsão expressa ou implícita na Constituição. Caso uma questão afirme que determinado princípio expresso, como a moralidade, possui superioridade em relação a um princípio implícito, como a razoabilidade, tal assertiva estará incorreta. Não se reconhece, no ordenamento jurídico, uma hierarquia predefinida entre os princípios. A análise de sua aplicabilidade deve ser feita de forma casuística, considerando as circunstâncias concretas de cada situação.

Embora os princípios expressos no texto constitucional sejam mais amplamente conhecidos, há diversos outros que possuem ampla aplicação prática. Em situações concretas, são justamente esses outros princípios que orientam a solução do caso, e não necessariamente aqueles que compõem o “LIMPE”.

Além disso, os princípios administrativos apresentam entrelaçamento. Em um mesmo caso, podem incidir simultaneamente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da motivação, entre outros. Trata-se de ocorrência comum, sendo rara a aplicação isolada de um único princípio.

Obs.: Em provas discursivas, sobretudo quando abordarem casos concretos, recomenda-se que, ao identificar um princípio evidente, como a legalidade, este seja abordado de forma direta. Contudo, deve-se também registrar que, no mesmo caso, há a

incidência de outros princípios, como motivação, razoabilidade, proporcionalidade, entre outros, conforme o contexto. Caso a questão solicite a identificação do princípio central, é possível apontá-lo, sem deixar de mencionar a presença de outros princípios no caso analisado.

Ressalta-se, portanto, a inexistência de hierarquia entre os princípios com base em sua forma de previsão. Não há sobreposição entre princípios expressos e implícitos na Constituição. Cada princípio será analisado conforme as circunstâncias do caso em concreto.



5m

LEI 9.784/99 – ART 2º

O art. 2º da Lei n. 9.784/99 apresenta, de forma exemplificativa, os princípios que devem ser observados no âmbito do processo administrativo federal. Essa exemplificação já é evidenciada pela própria redação legal, ao afirmar que a Administração Pública obedecerá, “*dentre outros*”, aos princípios elencados no dispositivo, indicando que a lista não é exaustiva.

Entre os princípios mencionados no caput do artigo, constam: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dentre esses, legalidade, moralidade e eficiência já se encontram expressamente previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, sendo, portanto, repetidos no texto da Lei n. 9.784/99. Os demais — finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica e interesse público — são também considerados princípios administrativos, porém não integram o rol expresso da Constituição, estando ali presentes de forma implícita ou reconhecida.

Obs.: Recomenda-se a leitura do parágrafo único do art. 2º da mesma Lei n. 9.784/99, que contém diversos incisos com a conceituação dos princípios mencionados. É comum que questões de prova utilizem trechos literais desse dispositivo. Assim, no estudo dos princípios da Administração Pública, é indicado que se examine com atenção não apenas o caput do artigo, mas também seu parágrafo único. Ainda que o concurso exija legislação estadual ou municipal em matéria de processo administrativo, é frequente a adoção de dispositivos com estrutura semelhante. Em diversas legislações locais, o art. 2º também trata dos princípios, ou encontra-se em dispositivo de redação próxima. A prática legislativa tende a seguir esse modelo, com eventuais acréscimos ou variações na terminologia, mas mantendo a essência da norma voltada à atuação administrativa pautada em princípios jurídicos.

Princípios da Administração Pública	
Princípios Expressos na Constituição Federal (Art. 37, caput)	L egalidade I mpersonalidade M oralidade P ublicidade E ficiência
Princípios Implícitos na Constituição Federal <i>Obs1.: podem ser “expressos” em normas infraconstitucionais, p.ex.: Lei 9784/99, Lei 8987/95 etc;</i> <i>Obs.2: Rol exemplificativo (existem outras dezenas)</i>	Sr^a Capim S egurança Jurídica r azoabilidade a utotutela C ontraditório A mpla defesa P roporcionalidade I nteresse Público (Supremacia e Indisponibilidade) M otivação

O quadro apresentado organiza, de forma sintética, os princípios a serem considerados com prioridade no estudo da Administração Pública. Inicialmente, destaca-se o grupo dos princípios expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, com a sigla mnemônica “LIMPE”. Em seguida, são apresentados os princípios implícitos, reconhecidos pela doutrina e jurisprudência, embora possam também aparecer de forma expressa em normas infraconstitucionais. Para facilitar a memorização, utiliza-se a sigla “Sra. CAPIM”, que reúne alguns dos principais princípios implícitos, como segurança jurídica, razoabilidade, autotutela, contraditório, ampla defesa, proporcionalidade, interesse público (compreendendo a supremacia e a indisponibilidade) e motivação. A menção a esses elementos em provas discursivas demonstra domínio técnico sobre o tema. A partir dessa referência, os princípios passam a ser analisados individualmente.

PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO

O princípio da supremacia do interesse público é apontado pela doutrina como um dos fundamentos do regime jurídico-administrativo. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, trata-se de um princípio estruturante do Direito Administrativo. A disciplina é regida, essencialmente, por dois elementos: prerrogativas e limitações. De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, essa dualidade se traduz nos chamados privilégios e sujeições. A Administração Pública, ao atuar, dispõe de determinadas garantias e prerrogativas que a colocam em posição superior em relação ao particular. Essa posição confere-lhe o poder de agir de forma unilateral em diversas situações. Tal poder, contudo, não é absoluto, pois encontra limites definidos pelas restrições e deveres que também recaem sobre a Administração — o que se refere ao princípio da indisponibilidade do interesse público.

A prerrogativa da supremacia confere à Administração instrumentos para agir em nome da coletividade. Essa condição permite, por exemplo, o exercício do poder de polícia. Em determinadas situações, a Administração intervém para resguardar o interesse coletivo,



ainda que sem o consentimento do particular. Um exemplo frequentemente observado ocorre em espaços públicos, como pontos turísticos, onde produtos são comercializados de forma irregular. Ao intervir, apreender mercadorias ou determinar a interrupção da atividade, o poder público age com base na supremacia do interesse público. Já o princípio da indisponibilidade impõe limites à atuação administrativa. Trata-se da vedação à renúncia, por parte da Administração, do interesse público. Ainda que detenha prerrogativas, a Administração não pode dispor livremente de interesses que pertencem à coletividade.

A doutrina costuma classificar o interesse público em duas espécies: **primário** e **secundário**. O interesse público **primário** está relacionado diretamente à coletividade e deve ser o objetivo prioritário da atuação administrativa. Por sua vez, o interesse público **secundário** refere-se aos interesses institucionais do Estado, voltados à sua própria manutenção, organização e funcionamento.

Um exemplo ilustrativo pode ser observado quando a Administração nega, administrativamente, um benefício cuja jurisprudência já reconhece como devido ao servidor público. Ainda que o direito esteja consolidado, a negativa ocorre com a intenção de evitar aumento de despesas ou postergação de obrigações. Nessa hipótese, a Administração não está atendendo ao interesse público primário, mas sim ao secundário — o seu próprio. Situação semelhante ocorre quando o Estado interpõe recursos de forma sistemática, mesmo sabendo da provável derrota, apenas para prolongar prazos ou evitar decisões imediatas.



DIRETO DO CONCURSO

01. (CESPE/CEBRASPE/2025/BDMG/ ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO GESTÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA) A respeito do regime jurídico-administrativo do direito administrativo, julgue o item que se segue.

O interesse público se opõe necessariamente ao interesse privado.



A afirmação de que o interesse público se opõe necessariamente ao interesse privado não se sustenta. Para ilustrar, considere o exemplo da construção de uma casa. A intenção de possuir uma moradia é um interesse privado, porém, para realizar a construção, é necessário solicitar uma licença junto à Administração Pública, que representa o interesse público. Ao conceder essa licença, a Administração impõe regras que devem ser cumpridas, como a indicação do responsável técnico, a natureza da obra (unidade familiar ou comercial) e limites quanto à altura e ocupação do terreno. Dessa forma, observa-se que o interesse privado está condicionado ao interesse público, pois ambos se inter-relacionam. Outro exemplo relevante encontra-se nos estatutos dos servidores, que preveem a licença para



tratar de interesse particular. Em algumas situações, o pedido para essa licença pode ser indeferido, especialmente quando o interesse é considerado estritamente privado, sem repercussão pública, o que demonstra a necessidade de compatibilização entre os interesses. Assim, nem sempre o interesse público se opõe ao privado; em muitos casos, eles se complementam. Contudo, quando houver conflito, prevalece o interesse público, conforme regra geral aplicável.

02. (FGV/2024/TRF/1ª REGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA/ESPECIALIDADE: AGENTE DA POLÍCIA JUDICIAL) Ao estudar o princípio da supremacia do interesse público, à luz do direito administrativo moderno, Cristiane concluiu corretamente que:

- a) o interesse público primário confunde-se com o interesse público secundário, não sendo possível distingui-los;
- b) a supremacia do interesse público é um princípio expressamente consagrado na Constituição da República de 1988;
- c) o interesse público secundário deve prevalecer sobre o interesse privado, ainda que importe em indevida restrição a direitos fundamentais;
- d) o interesse público e o interesse privado são dicotômicos, sendo inviável alcançar a materialização daquele mediante a garantia dos direitos fundamentais;
- e) o interesse público primário deve ser considerado o objetivo finalístico da Administração, notadamente para fins de ponderação com direitos fundamentais.



A distinção entre interesse público primário e interesse público secundário é possível, pois cada um possui características próprias e diferentes objetivos. Quanto à supremacia do interesse público, embora seja um princípio fundamental do direito administrativo, ele não está expressamente mencionado na Constituição Federal de 1988; o artigo 37 elenca princípios da Administração Pública, conhecidos pelo mnemônico LIMPE, em que o “I” representa a impessoalidade, não o interesse público. Sobre a prevalência do interesse público secundário em relação ao interesse privado, essa prevalência ocorre, mas não de forma absoluta, especialmente quando há risco de restrição indevida a direitos fundamentais. O interesse público primário é considerado o objetivo finalístico da Administração, servindo como base para a ponderação com direitos fundamentais, pois representa o interesse coletivo da sociedade.

PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO

Ao lado das prerrogativas atribuídas à Administração Pública, encontram-se limitações que regulam sua atuação. A supremacia do interesse público não autoriza que qualquer medida seja tomada em afronta a direitos fundamentais. Nesse contexto, a atuação administrativa está condicionada ao respeito às limitações impostas pelo princípio da indisponibilidade do interesse público.

A indisponibilidade traduz a impossibilidade de o agente público dispor livremente do interesse coletivo. A Administração não pode abrir mão desse interesse nem agir conforme conveniências pessoais. Está vinculada à promoção do interesse público, e, por essa razão, sua atuação encontra sujeições, restrições e limites legalmente definidos.

Embora guarde semelhanças com o princípio da impessoalidade, a indisponibilidade possui maior amplitude. Funciona como fundamento de outros princípios, uma vez que impede a Administração de agir com base em critérios subjetivos ou pessoais. Não se admite, por exemplo, a contratação de um familiar por afinidade pessoal, ou a adoção de medidas movidas unicamente pela vontade do agente público.

A doutrina reconhece que a indisponibilidade protege e sustenta outros princípios como a legalidade, a moralidade e a própria impessoalidade. Em razão dessa característica, identifica-se esse princípio como gênero, sob o qual se agrupam diversos deveres impostos à Administração. Princípios que limitam a ação estatal decorrem da indisponibilidade, enquanto os que conferem prerrogativas encontram fundamento na supremacia do interesse público.

Celso Antônio Bandeira de Mello classifica a supremacia e a indisponibilidade como princípios basilares do Direito Administrativo. Embora não haja hierarquia formal entre os princípios, esses dois são compreendidos como estruturantes, pois organizam e sustentam as demais normas que integram o regime jurídico-administrativo. O reconhecimento doutrinário desses princípios como centrais, entretanto, não possui efeito classificatório para fins de prova, uma vez que não se admite, em termos técnicos, qualquer superioridade entre eles.

A indisponibilidade exige o atendimento permanente aos fins de interesse geral. Não se admite renúncia, total ou parcial, aos poderes conferidos à Administração, salvo expressa autorização legal. A atuação administrativa deve, portanto, estar sempre orientada à preservação do interesse público.



20m



DIRETO DO CONCURSO

03. (CESPE/CEBRASPE/2025/BDMG/ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO/GESTÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA) A respeito do regime jurídico-administrativo do direito administrativo, julgue o item que se segue. Segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, a administração pública não tem a livre disposição dos bens e interesses públicos confiados à sua guarda e realização.



Diante do princípio da indisponibilidade do interesse público, a Administração não possui liberdade irrestrita quanto aos bens e interesses sob sua responsabilidade. Sua atuação encontra-se limitada por preceitos como legalidade, moralidade e impessoalidade, o que inviabiliza a livre disposição desses interesses conforme mera vontade administrativa.

04. (FCC/2025/TRT/6ª REGIÃO (PE)/TÉCNICO JUDICIÁRIO/ÁREA ADMINISTRATIVA) O regime jurídico administrativo é informado por regras e princípios, estes que estão previstos no ordenamento jurídico de forma expressa ou implicitamente. Tem-se como implícito o princípio da

- a) moralidade administrativa, que permeia os demais princípios para deles extrair o conteúdo que melhor atenda o interesse público no caso concreto.
- b) autotutela, segundo o qual a Administração Pública pode revogar seus atos e contratos administrativos eivados de vício de legalidade.
- c) supremacia do interesse público, que autoriza a derrogação de norma legal para atendimento do interesse da Administração Pública em detrimento de interesses privados.
- d) eficiência, que exige da Administração Pública o atingimento do máximo de resultados possíveis, com o menor empenho de recursos disponíveis.
- e) indisponibilidade do interesse público, com base no qual não é dado à Administração Pública transigir sobre seus interesses, salvo previsão legal.



A indisponibilidade do interesse público estabelece que não é permitido à Administração Pública transigir sobre os próprios interesses, salvo quando houver autorização legal expressa. Trata-se da aplicação direta da regra segundo a qual é vedada qualquer renúncia, total ou parcial, a esses interesses, exceto nos casos previstos em lei. A alternativa apresentada reproduz esse entendimento de forma literal.

Quanto à menção à derrogação de norma legal, cabe destacar que, tratando-se de disposição legal, nenhum princípio pode prevalecer em sentido contrário.

Obs.: Em provas organizadas pela Fundação Carlos Chagas (FCC), aplica-se o entendimento de que qualquer princípio que contrarie norma legal torna a assertiva inválida. Embora não se utilize expressamente o termo “hierarquia” entre norma legal e princípio, a banca adota, na prática, essa prevalência da norma legal.

Em relação ao princípio da autotutela, convém mencionar, de forma preliminar, que se trata de princípio implícito que confere à Administração Pública a possibilidade de controlar seus próprios atos. Conforme essa diretriz, é possível a anulação de atos e contratos administrativos eivados de vício de legalidade. Ressalta-se, contudo, que a revogação não se relaciona à existência de vícios, ponto que será abordado em momento oportuno.



05. (FGV/2024/TJ-MT/TÉCNICO JUDICIÁRIO) Os instrumentos consensuais têm ganhado relevo no direito administrativo moderno, diante da compreensão de que são mecanismos que têm a aptidão para melhor promover o interesse público. Tal entendimento decorre da releitura de certo princípio da Administração Pública considerado implícito na Constituição. O mencionado princípio é o da

- a) moralidade.
- b) eficiência.
- c) publicidade.
- d) legalidade.
- e) indisponibilidade do interesse público.



O princípio da Administração Pública considerado implícito na Constituição é o da indisponibilidade do interesse público. Para contextualizar, os instrumentos consensuais representam formas de negociação entre a Administração e o particular, como acordos, conciliações e transações. Tais mecanismos só são admitidos quando há previsão legal expressa. A própria Administração pode participar desses acordos, desde que autorizada por norma específica.

Obs.: Esse entendimento já havia sido mencionado anteriormente, ao se afirmar que não é permitido transigir sem previsão legal. Assim, os instrumentos consensuais configuram exceções normativas, sendo exemplos o termo de ajustamento de conduta e o termo de compromisso de não reincidência, previstos em legislações federais e estaduais.

Nesse cenário, o consenso corresponde à formalização de acordos, o que pressupõe a possibilidade de concessões, inclusive por parte da Administração. Por esse motivo, tem-se tratado essa possibilidade como uma releitura do princípio da indisponibilidade do interesse público.

GABARITO

01. E

02. e

03. C

04. e

05. e

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
